Redeskript: Welches Risiko hat Ihre KI?

Yannick Heisler · Rechtsstand 31.10.2026 · Vortragstermin offen · 37 Folien, Sollzeit 50:45 Min. · Normal gesetzt: sprechen. Kursiv: Regie. „Klick“: nächster Schritt.

01 Welches Risiko hat Ihre KI?

0:00 bis 0:40

Welches Risiko hat Ihre KI? Diese Frage muss sich heute jedes Unternehmen stellen, das KI einsetzt, auch der kleine Betrieb. Denn seit 2024 gibt es mit dem EU AI Act das erste umfassende KI-Gesetz der Welt. Ich arbeite bei SimpleAct, einem Start-up, das Software für genau diese Prüfung baut. Heute zeige ich Ihnen, wie diese Prüfung funktioniert und was sie für KMU bedeutet.

02 Wie oft nutzen Sie KI für Studium, Job oder Nebenjob?

0:40 bis 2:10

Bevor ich anfange, eine Frage an Sie, und heute sollen Sie öfter mitmachen: Wie oft nutzen Sie KI, im Studium, im Job oder im Nebenjob? Scannen Sie den QR-Code, anonym und ohne Anmeldung.

Ca. 40 Sekunden laufen lassen.

▸ KLICK

[Zahl] Prozent nutzen KI mindestens mehrmals pro Woche. Und genau damit sind Sie schon mitten im Thema: Wer KI beruflich einsetzt, für den gilt der AI Act, und zwar ab heute in diesem Vortrag auch für unsere Rechnung.

03 Sechs Stellen, an denen hier KI arbeitet

2:10 bis 3:20

Damit es konkret wird, schauen wir in einen Betrieb. Die Muster Metallbau GmbH ist erfunden, aber typisch: 60 Beschäftigte, Büro und Werkhalle. An sechs Stellen arbeitet hier KI. Der Vertrieb schreibt Angebote mit ChatGPT. Auf der Website antwortet ein Chatbot, den der Betrieb selbst gebaut hat. Die Personalabteilung lässt Bewerbungen von einer Software ranken. Im Kundenservice misst eine Software die Stimmung der Beschäftigten. In der Endkontrolle erkennt eine Kamera Kratzer. Und in die Maschinen, die der Betrieb verkauft, ist ein KI-Not-Stopp eingebaut.

▸ KLICK

Und jetzt schätzen Sie: Bei wie vielen dieser sechs Stellen reicht es nicht, die Leute zu schulen?

Weiter zur Umfrage.

04 Bei wie vielen der sechs Stellen reicht eine Schulung allein nicht aus?

3:20 bis 4:20

Ihre erste Einschätzung als Expertinnen und Experten: Bei wie vielen der sechs Stellen reicht es, die Leute zu schulen, und bei wie vielen kommt mehr auf den Betrieb zu? Stimmen Sie ab. Die Auflösung gibt es, wenn wir den Prüfpfad einmal gegangen sind.

05 Unser Prüfpfad in vier Stationen

4:20 bis 4:50

Wir gehen den Weg, den auch eine Prüfung geht. Erst die Grundlagen: seit wann was gilt, was überhaupt KI ist und welche Rolle ein Unternehmen hat. Dann die vier Risikoklassen. Dann prüfen Sie selbst, mit dem Klassifizierer. Und zum Schluss die Praxis im KMU.

06 Der AI Act gilt schon, Stück für Stück

4:50 bis 6:20

Der AI Act ist seit August 2024 in Kraft, gilt aber Stück für Stück. Seit Februar 2025 sind bestimmte Praktiken verboten, und jedes Unternehmen muss die KI-Kompetenz seines Personals fördern. Seit August 2025 gelten Pflichten für die großen KI-Modelle. Seit dem 2. August 2026 gelten die Transparenzpflichten und der Großteil der Verordnung. Im Dezember kommen zwei neue Verbote dazu.

▸ KLICK

Ursprünglich sollten die strengen Hochrisiko-Pflichten schon diesen August gelten. Im Juli 2026 hat die EU mit dem sogenannten Digital-Omnibus nachgesteuert: Die Termine rutschen auf Dezember 2027 und August 2028. Das sind feste Termine. Gleichzeitig ist in Deutschland das KI-Marktüberwachungsgesetz in Kraft getreten.

▸ KLICK

Wichtig für KMU: Die Verschiebung betrifft nur Hochrisiko. Verbote, KI-Kompetenz und Transparenz gelten heute schon.

07 Ist das überhaupt KI?

6:20 bis 7:50

Die erste Prüffrage klingt banal: Ist das überhaupt KI? Der AI Act definiert ein KI-System in Artikel 3. Die Definition ist lang, aber sie hat einen klaren Kern.

▸ KLICK

Ein maschinengestütztes System, das mit einer gewissen Autonomie arbeitet und aus Eingaben selbst ableitet, wie es Ausgaben erzeugt: Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen, Entscheidungen. Der Unterschied zu normaler Software: Sie arbeitet nicht nur Regeln ab, die ein Mensch vollständig vorgegeben hat. Testen wir das per Handzeichen. Hand hoch, wer meint: Eine Excel-Kalkulation mit festen Formeln ist KI.

▸ KLICK

Keine KI: Die Formeln hat ein Mensch vollständig vorgegeben. Nächstes: ein FAQ-Bot mit fest hinterlegten Antworten. Hand hoch, wer meint, das ist KI.

▸ KLICK

In der Regel keine KI, er wählt nur aus festen Antworten. Und ein Spamfilter, der aus Beispielen lernt?

▸ KLICK

KI, denn er leitet aus Beispielen selbst ab, was Spam ist. Und ChatGPT?

▸ KLICK

Natürlich KI. Fällt ein Werkzeug hier raus, ist die Prüfung schon zu Ende.

08 Erst die Rolle, dann die Klasse

7:50 bis 9:10

Bevor wir nach dem Risiko fragen, müssen wir wissen, wer wir sind. Der AI Act verteilt Pflichten entlang einer Kette. Der Anbieter entwickelt das System und bringt es auf den Markt. Einführer und Händler reichen es weiter. Der Betreiber setzt es ein. Und am Ende stehen die Menschen, die davon betroffen sind. Die meisten KMU sind Betreiber.

▸ KLICK

Aber Vorsicht: Die Rolle kann wechseln. Wer ein Hochrisiko-System unter eigenem Namen anbietet, es wesentlich verändert oder es für einen neuen, hochriskanten Zweck einsetzt, wird selbst zum Anbieter, mit allen Pflichten. Und was gilt, wenn ein Betrieb selbst baut? Das fragen wir Sie gleich.

09 Der Betrieb baut auf einer Sprachmodell-Schnittstelle einen eigenen Website-Chatbot. Welche Rolle hat er?

9:10 bis 10:40

Testen wir das gleich. Unser Betrieb baut auf der Schnittstelle eines großen Sprachmodells einen eigenen Chatbot für die Website. Welche Rolle hat er?

▸ KLICK

Richtig ist: Anbieter und Betreiber zugleich. Anbieter, weil er das KI-System selbst entwickelt und unter eigenem Namen in Betrieb nimmt. Betreiber, weil er es selbst einsetzt. Anbieter des Sprachmodells darunter ist er aber nicht, das bleibt der Hersteller des Modells.

10 Wer kontrolliert das?

10:40 bis 11:55

Wer kontrolliert das eigentlich? Auf EU-Ebene das KI-Büro der Kommission, vor allem für die großen Modelle. In Deutschland ist seit Ende Juli die Bundesnetzagentur zuständig: Sie ist zentrale Anlaufstelle und Marktaufsicht, soweit nichts anderes bestimmt ist. Für KMU interessant: Sie betreibt einen kostenlosen KI-Service-Desk und bald ein KI-Reallabor.

▸ KLICK

Es gibt Ausnahmen: Bei Banken und Versicherern schaut die BaFin hin, bei KI in Produkten die bisherigen Produktbehörden, bei Landesbehörden und Medien die Länder, und für sensible Bereiche wie Strafverfolgung eine eigene, unabhängige Kammer.

▸ KLICK

Und die Betroffenen? Sie können sich beschweren und bei wichtigen Entscheidungen durch Hochrisiko-KI eine Erklärung verlangen. Die Datenschutzbehörden werden einbezogen, sind aber nicht die KI-Aufsicht.

11 Vier Stufen und eine Sonderspur

11:55 bis 13:05

Herzstück des AI Act ist ein risikobasierter Ansatz: Je höher das Risiko für Menschen, desto strenger die Regeln. Das ergibt vier Stufen.

▸ KLICK

Ganz unten das minimale Risiko. Hier liegt der Großteil aller KI-Anwendungen, und es gibt keine besonderen Pflichten.

▸ KLICK

Darüber die Transparenz: Man muss sagen, dass es KI ist.

▸ KLICK

Dann das Hochrisiko, mit strengen Pflichten vor und während des Einsatzes.

▸ KLICK

Und ganz oben, was verboten ist.

▸ KLICK

Daneben gibt es eine Sonderspur für die großen KI-Modelle, die sogenannten GPAI-Modelle. Die betrifft vor allem deren Hersteller.

▸ KLICK

Und eine Pflicht gilt für alle, egal welche Stufe: die KI-Kompetenz der eigenen Leute fördern.

12 Rot: Was gar nicht geht

13:05 bis 14:35

Ganz oben, rot: Was gar nicht geht. Seit Februar 2025 sind acht Praktiken verboten: Menschen manipulieren, ihre Schwächen ausnutzen, Social Scoring, Straftaten allein aus der Persönlichkeit vorhersagen, Gesichter massenhaft aus dem Netz auslesen, Emotionen am Arbeitsplatz erkennen, Menschen per Biometrie nach Religion oder Herkunft sortieren und Live-Gesichtserkennung durch die Polizei mit engen Ausnahmen. Mit dem Omnibus kommen ab Dezember zwei dazu: intime Deepfakes ohne Zustimmung und Darstellungen von Kindesmissbrauch.

▸ KLICK

Für KMU ist ein Punkt besonders relevant: die Emotionserkennung am Arbeitsplatz. Die Stimmungsanalyse unserer Beschäftigten im Kundenservice, Stelle vier, ist verboten, und zwar auch dann, wenn die Beschäftigten einwilligen. Erlaubt ist das nur aus medizinischen oder Sicherheitsgründen. Ein Verstoß kann bis zu 35 Millionen Euro oder sieben Prozent des Jahresumsatzes kosten.

13 Verboten oder erlaubt?

14:35 bis 16:35

Kurze Daumen-Runde: Ich lese fünf Fälle vor, Sie zeigen Daumen hoch für erlaubt oder runter für verboten. Erster Fall: Eine Berufsschule lässt per Webcam erkennen, ob Schüler frustriert sind.

Daumen abwarten.

▸ **KLICK**

Verboten: Emotionserkennung in einer Bildungseinrichtung. Zweiter Fall: Eine Kamera im Lkw erkennt, ob der Fahrer müde wird.

▸ **KLICK**

Erlaubt. Müdigkeit ist nach den Leitlinien der Kommission keine Emotion, und es geht um Sicherheit. Dritter Fall: Im Video-Bewerbungsgespräch misst KI, wie begeistert jemand ist.

▸ **KLICK**

Verboten. Das Verbot am Arbeitsplatz gilt schon im Bewerbungsverfahren. Vierter Fall: Ein Chatbot drängt ältere Menschen mit Tricks zu teuren Verträgen.

▸ **KLICK**

Verboten, weil er Schwächen wegen des Alters ausnutzt und erheblicher Schaden droht. Letzter Fall: Eine Kamera zählt, wie viele Kunden im Laden sind.

▸ **KLICK**

Erlaubt. Sie erkennt keine Personen und keine Gefühle. Den Datenschutz muss der Laden trotzdem beachten.

14 Orange: zwei Türen ins Hochrisiko

16:35 bis 18:15

Orange, hochriskant. Hier gibt es zwei Türen. Tür eins ist das Produkt: Die KI ist ein Sicherheitsbauteil, etwa in einer Maschine, einem Aufzug oder einem Medizinprodukt, und das Produkt muss von einer unabhängigen Stelle geprüft werden. Tür zwei ist der Einsatzzweck: Anhang III listet acht Bereiche, in denen KI über Menschen entscheidet.

▸ **KLICK**

Für KMU sind vor allem vier relevant: Emotionserkennung, Bildung und Prüfungen, Personal, und Kredit- oder Versicherungsentscheidungen.

▸ **KLICK**

In unserem Betrieb gehen gleich zwei Stellen durch diese Türen. Das Bewerber-Ranking, Stelle drei, durch Tür zwei. Und der KI-Not-Stopp in den eigenen Maschinen, Stelle sechs, durch Tür eins. Für den Maschinenbau ist neu: Seit dem Omnibus kommen die KI-Anforderungen für Maschinen über die Maschinenverordnung, ab August 2028.

15 Nicht jeder Anhang-III-Fall ist hochriskant

18:15 bis 19:30

Nicht alles, was in Anhang III fällt, ist automatisch hochriskant. Es gibt einen Filter mit vier Durchlässen: Das System erledigt nur eine eng begrenzte Verfahrensaufgabe, es verbessert nur das Ergebnis einer abgeschlossenen menschlichen Arbeit, es erkennt nur Muster, ohne die menschliche Bewertung zu ersetzen, oder es bereitet eine Bewertung nur vor.

▸ KLICK

Aber der Filter hat einen Riegel: Sobald das System Menschen bewertet, also Profiling betreibt, ist es immer hochriskant.

▸ KLICK

Ein Beispiel: Eine Software prüft nur, ob die Bewerbungsunterlagen vollständig sind. Hier kann die Ausnahme greifen. Der Anbieter muss das dann dokumentieren und das System registrieren.

▸ KLICK

Dieselbe Software bewertet und rankt die Bewerbungen: Das ist Profiling, der Riegel greift, sie ist hochriskant. Und die Faustregel unserer Prüflogik lautet: im Zweifel hochriskant.

16 Wer trägt wie viel?

19:30 bis 20:55

Wer trägt bei Hochrisiko-Systemen wie viel? Der Anbieter trägt die Hauptlast: Risikomanagement, Datenqualität, Dokumentation, Qualitätsmanagement, Konformitätsbewertung, CE-Kennzeichen und Registrierung. Der Betreiber, also meist das KMU, hat eine kürzere Liste: das System nach Anleitung nutzen, Menschen mit Kompetenz zur Aufsicht einsetzen, den Betrieb überwachen, Protokolle mindestens sechs Monate aufbewahren und Betroffene informieren. Das gilt ab Dezember 2027.

▸ KLICK

Ein Punkt verdient Aufmerksamkeit: Vor dem Einsatz am Arbeitsplatz müssen Beschäftigte und ihre Vertretung informiert werden. Und unabhängig vom AI Act hat der Betriebsrat schon heute ein Mitbestimmungsrecht, wenn Technik Leistung oder Verhalten überwachen kann.

17 Gelb: sagen, dass es KI ist

20:55 bis 22:05

Gelb heißt: sagen, dass es KI ist. Vier Fälle. Ein Chatbot muss so gebaut sein, dass Menschen merken, dass sie mit einer KI sprechen. KI-erzeugte Texte, Bilder und Videos müssen vom Anbieter maschinenlesbar markiert werden. Wer Emotionserkennung einsetzt, muss die Betroffenen informieren. Und wer Deepfakes veröffentlicht, muss offenlegen, dass sie künstlich sind. Das gilt seit August 2026.

▸ KLICK

In unserem Betrieb ist das Stelle zwei: der Website-Chatbot. Weil der Betrieb ihn selbst gebaut hat, ist er Anbieter und muss diese Pflichten selbst erfüllen. Hätte er ihn eingekauft, läge die Hinweispflicht beim Hersteller. Hier sehen Sie, warum die Rolle so wichtig ist.

18 Grün: frei, aber nicht pflichtfrei

22:05 bis 23:05

Grün ist der Normalfall. Der Textassistent für Angebote und die Kratzer-Kamera unseres Betriebs fallen hier hinein, genau wie Übersetzung oder Spamfilter. Keine besonderen Pflichten. Aber eine Pflicht gilt für alle, die KI einsetzen: Artikel 4, die KI-Kompetenz. Seit dem Omnibus heißt es: Unternehmen ergreifen Maßnahmen, um die Kompetenz ihres Personals zu unterstützen.

▸ **KLICK**

Was nicht verlangt wird: ein bestimmtes Niveau, ein Zertifikat, ein KI-Beauftragter. Und es gibt dafür keinen Bußgeldtatbestand.

▸ **KLICK**

Trotzdem lohnt es sich, Schulungen zu dokumentieren. Bei einem Schaden zeigt das Sorgfalt. Den KI-Führerschein aus unserer Sitzung vom 26. Oktober kennen Sie ja schon.

19 Lila: Pflichten für die großen Modelle

23:05 bis 24:00

Die Sonderspur in Lila betrifft die großen KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck. Stellen Sie es sich in drei Schichten vor: unten das Modell, darauf das KI-System, oben der Einsatz im Betrieb. Die Modellpflichten, also Dokumentation, Urheberrecht, Zusammenfassung der Trainingsdaten, treffen die Modellanbieter.

▸ **KLICK**

Ein KMU, das ein Modell nur über eine Schnittstelle nutzt, ist kein Modellanbieter. Baut es darauf ein eigenes Produkt, ist es aber Anbieter dieses Systems.

▸ **KLICK**

Wer ein Modell stark nachtrainiert, kann selbst Modellanbieter werden. Die Kommission nennt als Richtwert mehr als ein Drittel der ursprünglichen Rechenleistung.

▸ **KLICK**

Und für die ganz großen Modelle, ab zehn hoch 25 Rechenoperationen im Training, wird ein systemisches Risiko vermutet. Das betrifft eine Handvoll Unternehmen weltweit, kaum ein KMU.

20 Ein Tool bewertet Bewerbungen und erstellt ein Ranking. Welche Klasse?

24:00 bis 25:15

Jetzt sind Sie dran. Fall eins aus unserem Betrieb: Eine eingekaufte Software bewertet Bewerbungen, erstellt ein Ranking und sortiert unpassende automatisch aus. Welche Klasse? Scannen Sie den QR-Code, anonym, ohne Anmeldung.

Ca. 40 Sekunden laufen lassen.

▸ **KLICK**

[Zahl] Prozent liegen richtig: hochriskant. Schauen wir uns an, wie die Prüflogik zu diesem Ergebnis kommt.

21 So prüft die Logik: Fall 1

25:15 bis 26:45

Das ist der Klassifizierer. Er beruht auf der Prüflogik von SimpleAct, für heute vereinfacht auf 16 Ja-Nein-Fragen in fünf Prüfstufen: Ist das Gesetz anwendbar, ist es verboten, ist es hochriskant, gibt es Transparenzpflichten, und ist es ein eigenes großes Modell? Die Reihenfolge ist bewusst: Ein Verbot sticht alles andere.

▸ KLICK

Unser Fall: Es ist KI, keine Ausnahme, nichts Verbotenes, kein Sicherheitsbauteil. Aber der Zweck steht in Anhang drei, Beschäftigung und Personal. Bewertet es Menschen? Ja, das ist Profiling. Damit ist der Filter gesperrt: hochriskant. Danach prüft die Logik weiter, ob zusätzlich Transparenzpflichten greifen. Hier nicht. Unser Betrieb ist Betreiber und muss ab Dezember 2027 die Betreiberpflichten erfüllen.

22 Stimmungsanalyse nur bei Anrufenden, nicht bei Beschäftigten. Welche Klasse?

26:45 bis 27:45

Fall zwei ist eine Variante: Die Software analysiert die Stimmung nicht mehr bei den Beschäftigten, sondern nur bei den Anrufenden, um eskalierende Gespräche zu erkennen. Welche Klasse ist das jetzt?

▸ KLICK

[Zahl] Prozent sagen hochriskant. Das stimmt, und es kommt noch etwas dazu.

23 Gleiche Technik, andere Klasse

27:45 bis 29:25

Zum Vergleich lasse ich beide Varianten laufen.

▸ KLICK

Erst bei den Beschäftigten: Emotionen am Arbeitsplatz, keine medizinische oder Sicherheitsfunktion, also verboten. Die Prüfung endet hier.

▸ KLICK

Jetzt bei den Anrufenden: Das Verbot greift nicht, denn Kunden sind weder Beschäftigte noch Lernende. Aber Emotionserkennung steht in Anhang drei, also hochriskant. Und weil Emotionen erkannt werden, müssen die Anrufenden zusätzlich informiert werden: Transparenz. Gleiche Technik, andere Klasse. Entscheidend ist, wen sie trifft.

24 Jetzt Sie: Ihr KI-Tool im Prüfpfad

29:25 bis 32:25

Jetzt sind Sie dran, und zwar zu zweit. Wählen Sie ein KI-Tool, das Sie selbst kennen: aus dem Job, dem Nebenjob oder dem Studium. Scannen Sie den QR-Code und gehen Sie gemeinsam die Fragen durch. Merken Sie sich das Ergebnis, wir stimmen gleich darüber ab. Sie haben drei Minuten.

▸ **KLICK**

Uhr läuft. Herumgehen, bei Fragen helfen. Typische Rückfragen:

Ist ein Übersetzer KI?

Ja, in der Regel minimal.

Dienstplan-App?

Nur hochriskant, wenn sie Aufgaben nach Leistung oder Verhalten zuweist.

25 Welche Klasse hat Ihr KI-Tool ergeben?

32:25 bis 33:55

Welche Klasse hat Ihr Tool ergeben? Wenn es mehrere waren, wählen Sie die höchste.

Abstimmen lassen.

▸ **KLICK**

[Zahl] Prozent landen bei minimal. Das deckt sich mit der Einschätzung der Kommission: Die meisten KI-Anwendungen fallen in die unterste Stufe. Wer hatte etwas Höheres? Was war das?

Ein oder zwei Beispiele aufgreifen; strittige Fälle kurz gemeinsam durchgehen.

26 Das KI-Inventar der Muster Metallbau

33:55 bis 35:05

Zurück zu unserem Betrieb. Wie sieht das Inventar aus?

▸ **KLICK**

Grün: der Textassistent und die Kratzer-Kamera. Hier reicht KI-Kompetenz.

▸ **KLICK**

Gelb: der eigene Chatbot. Weil selbst gebaut, ist der Betrieb Anbieter und muss ihn als KI erkennbar machen.

▸ **KLICK**

Orange, zweimal: das Bewerber-Ranking mit den Betreiberpflichten ab Dezember 2027, und der KI-Not-Stopp in den eigenen Maschinen. Hier ist der Betrieb Hersteller, die Anforderungen kommen über das Maschinenrecht ab August 2028.

▸ **KLICK**

Und rot: die Stimmungsanalyse im Team. Die muss sofort abgeschaltet werden.

▸ **KLICK**

Bei vier von sechs Stellen reicht eine Schulung also nicht. Und Ihre Schätzung vom Anfang: [Zahl] Prozent von Ihnen lagen richtig.

27 Viel KI im Einsatz, wenig Klarheit

35:05 bis 36:15

Wie sieht es in der Praxis aus? KI ist im Mittelstand angekommen, aber ungleich verteilt: 23 Prozent der kleinen Unternehmen nutzen KI, 36 Prozent der mittleren und 57 Prozent der großen.

▸ KLICK

Beim Recht fehlt die Klarheit. 71 Prozent der Unternehmen fühlen sich schlecht über den AI Act informiert. Und 88 Prozent der KI-Nutzer sind Betreiber, genau wie in unserem Beispiel.

▸ KLICK

Dazu kommt Schatten-KI: In kleinen Betrieben nutzt ein Drittel der KI-Nutzenden Tools, die der Arbeitgeber gar nicht bereitstellt. Und für 62 Prozent der Firmen, die KI verworfen haben, war die unklare Rechtslage ein Grund.

28 Sechs Irrtümer, die wir oft hören

36:15 bis 37:55

Aus dem Alltag bei SimpleAct kenne ich sechs Sätze, die wir immer wieder hören. Bei jedem Satz: Hand hoch, wer ihn für richtig hält.

Satz vorlesen, Hände abwarten, dann klicken.

▸ KLICK

Erstens: Hochrisiko ist verschoben, also gilt noch nichts. Doch: Verbote und KI-Kompetenz gelten seit Februar 2025, Transparenz seit August 2026.

▸ KLICK

Zweitens: Wir nutzen nur ein Tool. Meist sind es mehr, denn KI steckt in Office, im CRM, in der HR-Software und in privaten Konten der Beschäftigten.

▸ KLICK

Drittens: Wer nur einkauft, ist raus. Nein, wer einsetzt, ist Betreiber und hat eigene Pflichten.

▸ KLICK

Viertens: Mit menschlicher Prüfung ist es nicht hochriskant. Das stimmt nur selten, die Ausnahme ist eng und gilt nie bei Profiling.

▸ KLICK

Fünftens: Wir brauchen einen KI-Beauftragten und ein Zertifikat. Nein, Artikel 4 verlangt Maßnahmen, aber keine bestimmte Form.

▸ KLICK

Und sechstens: Für kleine Betriebe gibt es Ausnahmen. Es gibt keine Größenausnahme. Erleichtert wird das Wie, nicht das Ob.

29 Was ein Verstoß kosten kann

37:55 bis 39:55

Was kostet ein Verstoß? Rechnen wir es aus. Wer von Ihnen arbeitet in einem Betrieb, und welchen Umsatz hat er ungefähr?

Zuruf aufnehmen, Knopf oder Regler einstellen.

Für große Unternehmen gilt der höhere Betrag: 35 Millionen Euro oder sieben Prozent des Umsatzes bei Verboten. Für KMU gilt der niedrigere. Bei zehn Millionen Euro Umsatz sind das höchstens 700.000 Euro für ein Verbot und 300.000 Euro für andere Pflichten. Immer noch existenzbedrohend, aber eine ganz andere Größenordnung.

30 Was Compliance kostet, was entlastet

39:55 bis 41:25

Was kostet Compliance? Belastbare Zahlen gibt es kaum, nur Schätzungen aus der Gesetzgebung von 2021. Für Betreiber, also die meisten KMU, rechnete die Kommission mit 5.000 bis 8.000 Euro im Jahr für die menschliche Aufsicht über ein Hochrisiko-System. Für Anbieter nannte sie 6.000 bis 7.000 Euro je System. Ihre eigene Begleitstudie kam beim Qualitätsmanagement aber auf 193.000 bis 330.000 Euro einmalig.

▸ **KLICK**

Zum Vergleich: Ein KMU erwirtschaftet im Schnitt 174.000 Euro Wertschöpfung im Jahr. Die Schätzungen liegen also weit auseinander, und wer selbst Hochrisiko-KI baut, trägt die Hauptlast. Entlastung gibt es rechts: vereinfachte Dokumentation, ein Qualitätsmanagement passend zur Größe, Reallabore mit Vorrang und kostenlose Beratung.

31 Selten nur ein Gesetz

41:25 bis 42:55

Im Alltag ist es selten nur ein Gesetz. Der AI Act fragt nach dem Risiko der KI, die DSGVO nach den Daten über Menschen, und im Betrieb mit Betriebsrat kommt das Betriebsverfassungsgesetz dazu.

▸ **KLICK**

Das Bewerber-Ranking liegt in der Schnittmenge von AI Act und DSGVO: Betreiberpflichten auf der einen Seite, auf der anderen das Verbot rein automatisierter Entscheidungen. Nach dem SCHUFA-Urteil des EuGH kann schon ein Score genügen.

▸ **KLICK**

Sobald Technik Leistung oder Verhalten messen kann, wie ein Schichtplan nach Leistungsdaten oder Videoüberwachung, hat der Betriebsrat mitzureden.

▸ **KLICK**

Und die Stimmungsanalyse liegt in der Mitte: Alle drei Gesetze sind betroffen, und der AI Act ist hier sogar strenger als die DSGVO.

32 Wer macht was im Betrieb?

42:55 bis 44:25

Wer macht das alles im Betrieb? Die Verantwortung liegt bei der Geschäftsführung. Praktisch hilft eine Person, die koordiniert: Inventar, Prüfung, Fristen. Das schreibt der AI Act nicht vor, aber irgendwer muss den Überblick haben, oft jemand aus Datenschutz oder IT. Dazu IT und Datenschutz, der Betriebsrat, und am Ende alle Beschäftigten.

▸ **KLICK**

Das wichtigste Werkzeug gegen Schatten-KI ist eine einfache KI-Richtlinie: welche Tools erlaubt sind, welche Daten nicht hineingehören, wann gekennzeichnet wird und wer neue Tools prüft. Laut Bitkom haben das erst 23 Prozent der Unternehmen.

▸ **KLICK**

Und damit sind wir wieder bei Führung. Kamill Jarzebowski, der Gründer von SimpleAct, hat mir für mein Führungs-Referat einen Rat gegeben, der hier genau passt: Sag klar, was du erwartest, und frag öfter nach, als du denkst.

33 Sie sind Geschäftsführung der Muster Metallbau. Was gehen Sie am Montag als Erstes an?

44:25 bis 46:25

Sie sind jetzt Geschäftsführerin oder Geschäftsführer der Muster Metallbau und kennen das Inventar. Was gehen Sie am Montag als Erstes an?

Abstimmen lassen, ein, zwei Begründungen aus dem Publikum hören.

▸ **KLICK**

Meine Antwort: die Stimmungsanalyse abschalten. Sie ist seit Februar 2025 verboten, und Verbote sind am teuersten. Danach die Kennzeichnung des Chatbots, die gilt seit August. Schulung und Inventar laufen parallel. Beim Bewerber-Tool bleibt Zeit bis Dezember 2027, aber der Betriebsrat sollte schon jetzt informiert werden.

34 Was ein KMU am Montag tun kann

46:25 bis 47:45

Was kann ein KMU am Montag tun? Fünf Schritte. Erstens ein Inventar: alle KI-Einsätze erfassen, auch die privaten Konten. Zweitens die Rolle klären. Drittens klassifizieren, also den Prüfpfad gehen, den wir heute gegangen sind. Viertens die Pflichten umsetzen. Und fünftens pflegen, denn neue Tools kommen ständig dazu.

▸ **KLICK**

So setzt SimpleAct das in Software um: 29 Fragen zur Risikoprüfung und vier zur Rolle. In der Entscheidung steckt keine KI, sondern feste, nachvollziehbare Regeln. Und wer unsicher ist, wird so behandelt, als hätte er Ja gesagt, damit nie zu niedrig eingestuft wird.

▸ **KLICK**

Und damit sind wir beim Thema unseres Moduls: Das ist Führungsarbeit. Im KMU landet das meist bei der Geschäftsführung. Wissen, was läuft, und Verantwortung zuordnen.

35 Eine Kamera, drei Klassen

47:45 bis 48:45

Wenn Sie heute eines mitnehmen, dann dieses Bild: Dieselbe Kamera erkennt Kratzer, minimales Risiko. Sie stoppt eine Maschine, wenn ein Mensch zu nahe kommt, hochriskant. Und sie liest die Gefühle der Beschäftigten, verboten.

▸ **KLICK**

Reguliert wird nicht die Technik, sondern ihr Einsatz. Für KMU heißt das: Man muss wissen, wofür KI im eigenen Haus genutzt wird. Dann ist der AI Act beherrschbar.

36 Bremst der AI Act kleine Unternehmen aus?

48:45 bis 50:15

Zum Schluss Ihre Meinung, ohne richtige Antwort: Bremst der AI Act kleine Unternehmen aus, oder schafft er Vertrauen, das ihnen nützt?

▸ **KLICK**

[Zahl] Prozent sehen eher eine Bremse. Darüber möchte ich mit Ihnen diskutieren.

37 Diskussion

50:15 bis 50:45

Damit bin ich am Ende und freue mich auf die Diskussion. Drei Fragen als Anstoß. Und wer möchte, kann den Klassifizierer über den QR-Code mitnehmen und seinen eigenen Fall prüfen.

Mögliche Rückfragen

Folie 27: EU-Schnitt 17 / 30 / 55 % (Eurostat 2025). Bitkom 2026: 70 % schulen zu KI, 25 % gar nicht. Kosten laut Folgenabschätzung der Kommission (2021, Modellrechnung): ca. 6.000–7.000 € je Hochrisiko-System. Alle Zahlen mit Fundstelle: ../recherche/kmu-zahlen.md.

Folie 30: Kommission schätzte nur 5–15 % aller KI-Anwendungen als hochriskant; appliedAI (2023) fand bei 106 Unternehmens-Systemen 18 % eindeutig hochriskant und 40 % unklar. Belege: ../recherche/kmu-zahlen.md Nr. 31–43.